

한국서부발전(주) 상임감사위원

시 정 · 주 의(기관) 요 구

제 목	경상정비공사 하도급 지급 보증 관리 미흡
관 계 부 서	▽▽▽▽본부 제#<<<처 □□부
조 치 부 서	▽▽▽▽본부 제#<<<처 □□부
구 분	공사관리
내 용	

1. 업무 개요

우리 회사는 안정적인 전력공급을 위해 경상정비공사 계약을 체결하여 발전 설비 운영 중 예방점검과 일상정비, 고장·돌발 복구 정비 등을 수행하고 있으며, 이를 통해 발전설비의 종합적인 상시 유지보수 체계를 확립하고 있다.

또한 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법”이라 한다) 및 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 등에 따라 경상정비공사 계약을 체결하고, 「건설산업기본법」 및 「하도급거래 공정화에 관한 법률」(이하 “하도급법”이라 한다) 등에 따라 수급인으로부터 하도급계약을 통보받은 후 이를 관리·감독하고 있다.

한편 <<<<본부 <<<처는 매 분기별 전 사업소의 하도급계약 이행실태를 점검⁶⁾하고 있으며, 2023년도 1분기부터 2024년도 1분기까지 경상정비공사의 하도급계약은 총 15건으로 [표 11]과 같다.

6) 경상정비공사 계약건별 하도급률(도급공사 중 하도급 부문 금액과 하도급 계약 금액의 비율) 및 하도급 계약자
료 사외 홈페이지 공개 여부 등을 점검하여 저가 하도급 방지, 하도급 계약의 투명성을 제고하고 있음.

[표 11] 사업소 경상정비공사 하도급계약 현황

[기간: 2023. 1. 1. ~ 2024. 3. 30.]

순번	사업소	계약명	수급인	하수급인	하도급률(%)		계약자료 공개여부
					예정가격 기준	계약금액 기준	
1	태안 발전본부	2024년 태안 1~8호기 석탄취급설비 경상정비공사	▼▼(주)	∈∈	72.20	82.10	○
2		2023년도 태안 1~4호기 및 7~10호기 터빈설비 경상정비공사	□□(주)	≡≡	76.17	86.97	○
3				※※	76.80	87.68	○
4				☆☆	75.30	86.98	○
5				★★	76.08	87.88	○
6		2020년도 태안 1~8호기 석탄취급설비 경상정비공사	▼▼(주)	∈∈	72.23	82.08	○
7		태안 7,8호기 보일러 및 평택기력 터빈설비 경상정비공사	√ √ (주)	○○	71.80	82.13	○
8	평택 발전본부	태안 7,8호기 보일러 및 평택기력 터빈설비 경상정비공사	√ √ (주)	☆☆	72.10	82.52	○
9		평택기력 탈황운전 및 보일러설비 경상정비공사	(주) :: ::	☆☆	69.53	91.14	○
10		평택 발전소 기전설비 경상정비공사	□□(주)	≫≫	75.01	85.63	○
11	서인천 발전본부	2023년 서인천 기계설비 경상정비공사	□□(주)	크크	77.84	88.75	○
12				^^	77.88	88.67	○
13		2022년 서인천 발전설비 경상정비공사	□□(주)	VV	86.75	100	○
14	군산 발전본부	2024년 발전소 기전설비 경상정비공사	□□(주)	ㄷㄷ	73.20	85.60	○
15		2022년도 발전소 기전설비 경상정비공사	□□(주)	ㄷㄷ	72.65	85.00	○

※ 자료 : <<처 ‘발전산업 하도급 이행실태 점검결과 보고’ 자료 재구성

2. 관계법령·규정 및 판단기준

「건설산업기본법」 제34조 제2항 및 같은 법 시행규칙 제28조 제1항에 따라 수급인은 하도급계약을 할 때 하수급인에게 적정한 하도급대금의 지급을 보증하는 보증서(이하 “보증서”라 한다)를 교부하여야 한다.

다만, 「건설산업기본법 시행규칙」 제28조 제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 보증서를 교부하지 아니할 수 있도록 규정하고 있으며, 해당

사항으로는 ① 1건의 하도급 공사금액이 1천만 원 이하인 경우, ② 발주자가 하도급대금을 하수급인에게 직접 지급한다는 뜻과 그 지급의 방법·절차에 관하여 발주자·수급인 및 하수급인이 합의한 경우가 해당한다.

이와 관련하여 「건설산업기본법」 제34조 제3항에서 건설공사의 도급계약 당사자는 보증서 발급에 소요되는 금액을 국토교통부 고시 「하도급 대금지급 보증서 발급금액 적용 기준」에 따라 산출하고, 해당 비용을 도급계약 산출내역서에 분명하게 적어야 한다고 명시되어 있다.

그리고 「건설산업기본법」 제34조 제7항에 따라 발주자가 국가, 지방자치단체 또는 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제5조에 따른 공기업 및 준정부기관인 경우에는 하도급대금이 보호될 수 있도록 수급인이 하수급인에게 보증서를 교부하였는지 여부를 확인하여야 한다.

하도급대금 지급 보증에 관한 구체적인 내용은 [표 12]와 같다.

[표 12] 하도급대금 지급 보증에 관한 사항

구분	내용	관련 법령
의의	수급인이 하도급계약을 체결할 때 하수급인에게 적정한 하도급 대금의 지급을 보증하는 제도	-
산출식	(재료비+직접노무비+직접경비)×요율	국토교통부 고시 「하도급 대금지급 보증서 발급금액 적용 기준」
발급면제	① 1건의 하도급 공사의 하도급 금액이 1천만 원 이하인 경우 ② 발주자의 하도급대금 직접지급에 대한 발주자·수급인·하수급인이 합의한 경우	「건설산업기본법」 제28조 제3항
업무처리 절차	① 보증서 발급금액 설계 및 도급계약 산출내역서에 명시 → 수급인이 하수급인에게 보증서 교부 여부 확인 → 보증서 발급금액 지출내역에 대한 증빙서류 확인 후 정산 ② 상기 절차 대신 발주자의 하도급대금 직접지급 합의 진행 후 대금 직접지급 가능	「건설산업기본법」 제34조 제3, 7항

※ 자료 : 하도급대금 지급 보증 관련 법령 내용 재구성

따라서 「건설산업기본법 시행령」(별표 1)에 해당하는 공사를 시행하면서 하도급계약을 체결하는 경우 담당부서는 관련 법령에서 정한 보증서를 교부하지 않아도 되는 예외 상황이 아니라면, 보증서 발급 비용을 설계 후 산출내역서에 반영하고 수급인이 보증서를 발급·교부 하였는지를 확인하여 해당 비용을 정산하거나, 또는 발주자·수급인 및 하수급인 간에 발주자가 하도급대금을 직접 지급한다는 합의를 거쳐 하도급대금 지급 보증을 분명히 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 사업소 경상정비공사의 하도급계약 건에 대해 하도급대금 지급 보증에 관한 사항을 점검한 결과, [표 13]과 같이 보증서 발급 비용이 산출내역서에 반영되어 있지 않고 수급인이 하도급계약을 체결할 때 보증서를 교부하지도 않았음에도, 발주자의 하도급대금 직접지급에 관한 합의도 하지 않은 채 하도급계약이 이행되었던 4건이 확인되었다.

[표 13] 경상정비공사 하도급대금 지급 보증 관련 미흡 사항

[단위: 천 원, VAT 제외]

계약명	수급인	하수급인	하도급 금액	하도급 기간	보증서 발급 비용 산출내역서 반영 여부	하도급 대금 직접지급 합의 여부	직접지급 시행 여부
태안 1~4호기 및 7~10호기 터빈설비 경상정비공사	□□(주)	≡≡	1,154,827	2023.06.01. ~ 2024.06.30.	X	X	X
		※※	654,416	2023.06.01. ~ 2024.06.30.	X	X	X
		☆☆	1,898,535	2022.03.01. ~ 2023.05.31.	X	X	X
		★★	1,073,605	2022.03.01. ~ 2023.05.31.	X	X	X

※ 자료 : 대상부서 제출자료 재구성

이와 관련하여 상기 하도급계약의 관리 주체인 ▽▽▽▽본부 제1<<<처 □□는 하도급대금 직접지불 합의 등의 관리를 하지 않아 하도급 관리업무에 소홀

하였다.

또한 수급인인 한전KPS(주)는 상기 하도급계약이 하도급대금 지급 보증서 발급면제 조건에 해당하지 않음에도 하수급인에게 보증서를 교부하지 않고, 보증서 발급 비용을 산출내역서에 명시하지 않았다. 이는 「건설산업기본법」 제 82조 제1항 제8호에 따라 수급인의 의무를 위반하는 경우에 해당하며, [표 14]와 같이 영업정지 및 과징금이 부과될 위험이 있다.

[표 14] 하도급 대금지급 보증 미흡에 따른 영업정지 및 과징금 부과기준

위반행위	근거 법조문	1차		2차		3차 이상	
		영업정지 기간	과징금	영업정지 기간	과징금	영업정지 기간	과징금
법 제34조 제2항에 따른 하도급대금 지급보증서를 주지 않은 경우	법 제82조 제1항 제8호	2개월	4천만 원	2개월	4천만 원	2개월	4천만 원
법 제34조 제3항에 따른 하도급대금 지급보증서 발급에 드는 금액을 산출내역서에 명시하지 않은 경우		2개월	4천만 원	2개월	4천만 원	2개월	4천만 원

※ 자료 : 「건설산업기본법」 내용 일부 발췌

관계부서 의견 및 검토 결과

위의 지적사항에 대해 담당부서는 이의가 없으며 하도급계약이 진행 중인 건은 발주자의 직접지급 합의를 거쳐 하도급대금을 적정하게 지급하도록 관리하겠으며, 향후 수급인으로부터 하도급계약을 통보받을 시에도 위와 같은 동일 사례가 발생하지 않도록 하도급계약 관리에 만전을 기하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

▽▽▽▽본부장은 ① 경상정비공사의 하도급계약 중 발주자의 하도급대금 직접지급 합의가 이행되지 않은 건에 대해 합의 절차를 거쳐 하도급대금이 지급

되도록 관리하시고(시정) ② 수급인으로부터 하도급계약을 통보받은 경우 하도급대금 지급 보증이 제대로 이행되도록 하도급 관리 담당부서를 대상으로 재발방지 교육을 철저히 시행하시기 바랍니다.(기관주의)